

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP

TEREZA DE JESUS BATISTA ROCHA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 12.345.678 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 963.852.741-22, beneficiária do INSS nº 198.765.432-1, residente e domiciliada na Rua Barão de Iguape, nº 55, apto 32, Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01507-000, endereço eletrônico tereza.rocha57@email.com.br, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada que esta subscreve (procuração anexa), com fulcro nos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Civil e nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis à espécie, propor a presente

ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de BANCO UFMG S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.222.333/0001-44, com sede na Avenida Paulista, nº 1.500, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

A Autora é pessoa idosa, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo sua subsistência custeada pela renda mensal decorrente de seu benefício previdenciário. Trata-se de consumidora, na forma do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a instituição financeira demandada.

Ao verificar o extrato de pagamento de seu benefício, a Autora constatou a existência de descontos mensais no valor de R\$ 206,00, efetuados desde Novembro/2023, sob a rubrica de empréstimo consignado supostamente contratado junto ao Banco Réu. A Autora afirma, de forma categórica, que não reconhece a contratação de qualquer operação de crédito.

Ao tomar ciência dos descontos, a Autora procurou administrativamente o Banco Réu solicitando esclarecimentos acerca da origem do débito. A instituição limitou-se a informar a existência do contrato nº 884301276, celebrado em 03/10/2023, com valor liberado de R\$ 9.800,00, a ser pago em 84 parcelas mensais de R\$ 206,00, sem, contudo, apresentar documentação hábil que comprovasse a efetiva anuência e a legítima contratação.

Segundo o Banco Réu, a operação teria sido originada por meio de aplicativo mobile. Ocorre que a Autora não possui smartphone, jamais instalou ou utilizou aplicativo bancário e não dispõe de familiaridade com operações realizadas por canal digital, sendo estranha ao seu perfil a versão de contratação self-service apresentada pela instituição.

O valor teria sido depositado em conta de titularidade supostamente da Autora junto ao Caixa Econômica Federal, agência 3245, conta corrente 00012345-6. A Autora, todavia, não possui conta na referida instituição e jamais utilizou os valores indicados pelo Banco Réu como objeto da suposta operação de crédito.

Diante da negativa administrativa, a Autora registrou Boletim de Ocorrência nº 2024.004518 perante a autoridade policial e formalizou reclamação junto ao Banco Central do Brasil (RDR nº 778142-3).

Os valores descontados do benefício previdenciário configuram cobrança indevida, causando prejuízos de ordem material e moral, notadamente considerando a natureza alimentar da verba atingida.

II – DO DIREITO

II.1 – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a legislação consumerista conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, com a responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista na Súmula 479 do mesmo Tribunal e a inversão do ônus da prova do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990.

II.2 – Da inexistência de contratação e do ônus da prova

Cabe ao Banco Réu comprovar a regularidade da contratação impugnada, mediante apresentação de instrumento contratual assinado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A mera alegação da existência de contrato, desacompanhada de prova documental idônea, não legitima os descontos perpetrados no benefício previdenciário.

II.3 – Da repetição do indébito e dos danos morais

Impõe-se a restituição em dobro dos montantes descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a reparação dos danos morais decorrentes de descontos reiterados sobre verba alimentar sem respaldo contratual válido.

III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer-se a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato nº 884301276, porquanto recaem sobre verba alimentar destinada ao sustento da Autora.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Autora:

a a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC;

b a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC;

c a concessão da tutela provisória de urgência, para suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato nº 884301276;

d a citação do Banco Réu para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia;

e ao final, a procedência dos pedidos, para o fim de: (i) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 884301276; (ii) condenar o Banco Réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos e acrescidos de juros legais; (iii) condenar o Banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

f a condenação do Banco Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

g provar o alegado por todos os meios em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Paulo/SP, 22/04/2024.

Dra. Cecília Nakamura Lopes

OAB/SP 321.654

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: TEREZA DE JESUS BATISTA ROCHA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 12.345.678 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 963.852.741-22, beneficiária do INSS nº 198.765.432-1, residente e domiciliada na Rua Barão de Iguape, nº 55, apto 32, Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01507-000.

OUTORGADO: Dra. Cecília Nakamura Lopes, advogada inscrita na OAB/SP 321.654, com escritório profissional situado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.020, cj 81, São Paulo/SP, endereço eletrônico cecilia.lopes@advocacia.com.br.

PODERES: pelo presente instrumento particular, a Autora nomeia e constitui seu bastante procurador o outorgado acima qualificado, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, podendo propor as ações competentes e defendê-la nas contrárias, conferindo-lhe ainda poderes especiais para transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar acordo extrajudicial e substabelecer.

São Paulo/SP, 22/04/2024.

TEREZA DE JESUS BATISTA ROCHA

CPF: 963.852.741-22

DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CÓPIA DIGITALIZADA)

Anexo à petição inicial – juntada pela parte autora

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP

REGISTRO GERAL

12.345.678 SSP/SP

NOME

TEREZA DE JESUS BATISTA ROCHA

DATA DE NASCIMENTO

NATURALIDADE

09/05/1957

São Paulo/SP

CPF

963.852.741-22

FILIAÇÃO

(dados suprimidos nesta cópia)